

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา

โจทก์

นาย ฉลอง ขวัญ ชุ่น

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง

ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 9 ปี ไม่ปรากฏว่าเป็นเด็กเร่ร่อนหรือส่ำสอนทางเพศ หรือถูกผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเรามาก่อนและแม้ผู้เสียหายจะเบิกความว่าไม่รู้ว่สิ่งท่จำเลยสอดเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายเป็นอวัยวะเพศหรือนิ้วมือของจำเลยแต่จำเลยสอดใส่เข้าไปในตัวผู้เสียหายและใส่เข้าไปออกก็ตามกรณีเป็นเรื่องทีเด็กไร้เดียงสา อาจไม่ทราบชัดว่เป็นอวัยวะเพศหรือไม่ก็ได้และหลังเกิดเหตุแล้วเมื่อน้าสาวของผู้เสียหายถามผู้เสียหายถึงรายละเอียดที่จำเลยกระทำ ผู้เสียหายก็บอกว่าสิ่งท่จำเลยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศผู้เสียหายนั้นใหญ่กว่นิ้วมือทั้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายก็เบิกความว่ ตรวจช่องคลอดผู้เสียหายแล้วน้าเชื่อว่าผู้เสียหายผ่านการร่วมเพศมาแล้วเนื่องจากช่องคลอดขยายตัวยืดย่น เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วพยานหลักฐานโจทก์จึงฟังได้ว่จำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่ จำเลยได้กระทำชำเราเด็กหญิงกาญจนา อายุยังไม่เกินสิบสามปี (9 ปี) ซึ่งมิใช่ภริยาของจำเลย โดยเด็กหญิงกาญจนามีได้ยินยอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคสอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวโจทก์มีเด็กหญิงกาญจนาผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า ในวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ผู้เสียหายนอนในกระท่อมไม่มีเลขที่ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุพร้อมนางธินาร์ตน์มารดา น้องชายน้องคนเล็กที่เพิ่งคลอดและจำเลย ห้องนอนดังกล่าวไม่มีฝากระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยมีน้องชายผู้เสียหายนอนคั่นอยู่ แต่ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายไม่เห็นน้องชายนอนอยู่ จำเลยใช้มือดึงเอวผู้เสียหายแล้วดึงมือผู้เสียหายให้จับอวัยวะเพศของจำเลย จำเลยใช้มือจิ้มที่อวัยวะเพศของผู้เสียหายจากนั้นจำเลยถอดกางเกงของจำเลยถอดกางเกงนอนและกางเกงในของผู้เสียหายออก แล้วจำเลยขึ้นคร่อมผู้เสียหายรู้สึกเจ็บอวัยวะเพศรู้สึกกว่าจำเลยใช้ของสอดใส่ในตัวผู้เสียหายไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะเพศหรือนิ้วมือ จำเลยขยับตัวขึ้นลงใส่เข้าไปส่อออกอยู่เป็นเวลานาน ประมาณไม่ต่ำกว่า 1 นาทีผู้เสียหายร้องเรียกนางธินาร์ตน์ 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 นางธินาร์ตน์ลุกขึ้นจุดตะเกียง จำเลยลุกจากตัวผู้เสียหายใส่กางเกง ผู้เสียหายก็ใส่กางเกง ขณะนั้นจำเลยพูดว่าไม่ให้บอกใครมิฉะนั้นจะฆ่าให้ตายจำเลยกลับไปนอนที่เดิม นางธินาร์ตน์ถามว่าเรียกทำไม แต่ผู้เสียหายไม่กล้าบอก จากนั้นผู้เสียหายบอกให้นางธินาร์ตน์พาไปปัสสาวะข้างล่าง ปัสสาวะ เสร็จแล้วก็กลับขึ้นนอนที่เดิมรุ่งขึ้นผู้เสียหายให้นางธินาร์ตน์พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านนางสมเพียรและนางพยอมซึ่งเป็นยายและน้ำของผู้เสียหาย ต่อมานางสม

เพียรเห็นว่าผู้เสียหายเกอวียะเพศบอยจึงนำไปให้แพทย์ตรวจ ขณะแพทย์ตรวจผู้เสียหายได้แจ้งว่าถูกข่มขืนกระทำชำเราหลังจากนั้นก็ได้ออกให้นางพยอมทราบ วันรุ่งขึ้นนางสมเพียรได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ได้ความตามคำผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว โจทก์มีนางสมเพียรและนางพยอมเป็นพยานเบิกความสนับสนุนได้ความว่า ครั้งสุดท้ายที่ผู้เสียหายกลับมาจากบ้านจำเลยนั้น ผู้เสียหายคันเกอวียะเพศบอยผู้เสียหายบอกให้พาไปหาแพทย์โดยบอกว่ากลัวจะเป็นโรค เมื่อกลับจากให้นายแพทย์กัมประนาทตรวจแล้วผู้เสียหายแจ้งให้นางพยอมทราบว่าถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเรา นางสมเพียรจึงพาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนนายแพทย์กัมประนาทพยานโจทก์ผู้ตรวจช่องคลอดผู้เสียหายก็เบิกความว่า ขณะตรวจช่องคลอดผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าถูกข่มขืนกระทำชำเรา และตรวจช่องคลอดไม่พบบาดแผลแต่มีลักษณะตกขาว เมื่อส่งตกขาวไปตรวจก็พบว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอดและพบว่าช่องคลอด ขยายตัวมากกว่าเด็กในวันเดียวกัน จึงน่าจะเชื่อว่าการร่วมเพศมาแล้ว ปรากฏตามบันทึกการตรวจบาดแผล เอกสารหมายเลข จ.1 ได้ความดังกล่าว เห็นว่า พยานโจทก์ทุกปากไม่ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุอะไรกับจำเลยมาก่อน ข้อสงสัยว่าพยานโจทก์จะปรักปรำจำเลยจึงไม่มี โดยเฉพาะผู้เสียหายอายุเพียง 9 ปี ไม่ปรากฏว่าเป็นเด็กเร่ร่อนหรือສ່ຳສ່ອນທາງເພດหรือถูกผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเรามาก่อน และแม้ผู้เสียหายจะเบิกความว่าไม่รู้ว່າສິ່ງທີ່ຈຳເລີຍສອດເຂົ້າໄປໃນວັຍວະເພດຂອງຜູ້ເສຍຫາຍເປັນວັຍວະເພດຫຼືນີ້ວມືຂອງຈຳເລີຍ ແຕ່ຈຳເລີຍສອດໄສ່ເຂົ້າໃນຕົວຜູ້ເສຍຫາຍແລະໄສ່ເຂົ້າໄສ່ອອກ ເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ເດັກໄຮ້ເດີຍສາອາດໄດ້ທຳຮ້າຍໄດ້ເປັນວັຍວະເພດຫຼືໄດ້ ແລະຫຼັງເກີດເຫດຜົນແລ້ວເມື່ອນາງພອມຖາມເຖິງຮາຍລະເຢີຍດທີ່ຈຳເລີຍກຳຮ້າຍຜູ້ເສຍຫາຍກໍບອກວ່າສິ່ງທີ່ຈຳເລີຍສອດໄສ່ເຂົ້າວັຍວະເພດຜູ້ເສຍຫາຍນັ້ນໃຫຍ່ກວ່ານີ້ວມືປະກອບກັບຕາມຄຳນາຍພາຍັດກໍມີປະຊາກອນຜູ້ຕຽວຫຼັງຜູ້ເສຍຫາຍແລ້ວນຳເຊື່ອວ່າຜູ້ເສຍຫາຍຜ່ານການຮ່ວມເພດມາແລ້ວ ເນື່ອງຈາກຫຼັງຜູ້ເສຍຫາຍຂະໜາດຍ່ອຍຕົວຍືດຍ່ອຍ ຕາມພາບພື້ນທີ່ທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກ່າວຄືຈິງພັດໄດ້ແນ່ນອນວ່າຈຳເລີຍກຳຮ້າຍ

ผิดจริงดังฟ้อง ที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยมิได้กระทำผิดในคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2533 ตอนดึกจำเลยร่วมเพศกับนางธินาร์ตน์มารดาผู้เสียหาย ผู้เสียหายเห็นจึงร้องเรียก นางธินาร์ตน์ จำเลยอับอายไม่ร่วมเพศกับนางธินาร์ตน์ต่อไปและวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายก็ไปอยู่กับนางสมเพียรจนจำเลยถูกแจ้งความกล่าวหาคดีนี้ โดยจำเลยมีนางธินาร์ตน์เป็นพยานเบิกความสนับสนุน เห็นว่า ข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวขัดกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย กล่าวคือ ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่า วันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลาประมาณ 22 นาฬิกาจำเลยใช้นิ้วมือซ้ายเข้าอวัยวะเพศของผู้เสียหายรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 ตามคำให้การดังกล่าว แม้จำเลยนำสืบในชั้นพิจารณาของศาลว่าร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสา พ้นงานสอบสวนให้จำเลยลงลายมือชื่อโดยไม่ได้อ่านให้ฟังและร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสา มีเรื่องไม่ถูกกับจำเลยนั้น พิจารณาคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมาย จ.5 แล้ว ปรากฏว่าร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสาก่อนที่จำเลยจะได้อ่านให้จำเลยฟังและจำเลยอ่านเองแล้วรับรองว่าถูกต้อง ทั้งจำเลยลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารหมาย จ.5 ดังกล่าวไว้แล้ว อนึ่ง จำเลยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย จ.5 โดยไม่ได้อ่าน และข้อที่จำเลยอ้างว่าร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสากับจำเลยความข้อนี้จำเลยก็ได้ถามค้านร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสาขณะร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสาเบิกความต่อศาลไว้แต่อย่างใด จึงไม่น่าเชื่อว่าร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสาเคยมีเรื่องไม่ถูกกับจำเลยดังที่อ้าง เชื่อว่า ร้อยตำรวจตรีภักดี ภูมิกสาได้สอบสวนบันทึกคำให้การจำเลยและให้จำเลยลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย จ.5 อย่างถูกต้องตรงตามที่จำเลยให้การไว้ ที่จำเลยแก้ไกว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลา 20 นาฬิกา นางธินาร์ตน์มารดาผู้เสียหายที่นอนอยู่ห้องเดียวกันยังไม่หลับเพราะยังหวั่นๆ จำเลยไม่อาจข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายได้นั้น เห็นว่า นางธินาร์ตน์จะหลับเมื่อใดนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนตายตัวเพราะนางธินาร์ตน์ เพิ่งคลอดบุตร 2 เดือนเศษอาจจะเหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตรจึงหลับตั้งแต่หวั่นๆ ก็เป็นไปได้และที่ผู้เสียหายเบิกความว่าเหตุเกิดเวลา 20 นาฬิกา

ก่อนถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายหลับแล้ว ความจริงตอนถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเราอาจเป็นเวลาดึกซึ่งนางธินารัตน์กำลังหลับก็เป็นได้การที่ผู้เสียหายซึ่งยังเป็นเด็กประมาณเวลาดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างเท่านั้น ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยแก้ฐีกาอีกว่า ทางกองผู้เสียหายรู้อยู่แค่หัวเข่า จำเลยจึงไม่อาจข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายได้นั้น ข้อนี้เห็นว่า ผู้เสียหายเบิกความตอบศาลไว้แล้วว่า ในช่วงที่จำเลยข่มขืนกระทำชำเราทางกองรูได้ทั้งขาและจำเลยได้ถ่างขาผู้เสียหายออกด้วยแต่ถ่างได้ไม่มาก คืบนั้นน้องชายผู้เสียหายยังเล็กไม่ทำผู้เสียหายแน่ ทั้งผู้เสียหายจำเสียงพูดของจำเลยได้ สำหรับปัญหาเรื่องวันเวลาเกิดเหตุที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า พยานโจทก์แตกต่างกัน โจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงวันเวลาเกิดเหตุให้กระจ่างชัด เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุเกิดเมื่อใดแน่และจะมีการกระทำตามฟ้องเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้น ในข้อนี้เห็นว่า ผู้เสียหายเบิกความว่า เหตุเกิดคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลา 20 นาฬิกา และปรากฏว่าร้อยตำรวจตรีกัตัญญูได้รับแจ้งความวันที่ 15 ธันวาคม 2533 วันเดียวกันนั้นก็สามารถจับกุมจำเลยได้ มีการทำบันทึกการจับกุมไว้ตามเอกสารหมาย จ.3 ส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจตามใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชั้นสูตร ซึ่งอยู่ด้านหลังเอกสารหมาย จ.1 ร้อยตำรวจตรีกัตัญญูไปตรวจที่เกิดเหตุทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแผนที่เกิดเหตุไว้ตามเอกสารหมาย จ.6, จ.7 เอกสารทั้ง 4 ฉบับ ดังกล่าวล้วนระบุว่าเหตุเกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ตรงกันนอกจากนี้จำเลยให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.5 ได้ความว่าคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ผู้เสียหายนอนที่กระท่อมของจำเลยที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ 22 นาฬิกา จำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงผู้เสียหายและใช้นิ้วดันเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย พยานหลักฐานดังกล่าวแสดงถึงวันเวลาเกิดเหตุต้องตรงกัน สำหรับพยานโจทก์ปากนางพยอมนั้นเบิกความตอบคำถามของโจทก์ว่า ผู้เสียหายเล่ารายละเอียดเหตุการณ์คดีนี้ให้พยานฟังเมื่อวันที่ 14 เดือนใดจำไม่ได้ แต่เป็นช่วงปลายปี 2533 ผู้เสียหายบอกว่า

เหตุเกิดก่อนหน้านั้น 2-3 วันซึ่งก็สอดคล้องกับคำเบิกความของผู้เสียหายส่วนที่นางพยอมเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า พยานกำหนดแต่งงานวันที่ 27 ธันวาคม 2533 ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2533 ตอนเช้าพยานพาผู้เสียหายไปซื้อเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ไปงานแต่งงานของพยาน แล้วพาผู้เสียหายกลับไปนอนที่บ้านนางสมเพียรในคืนนั้น แม้มีเหตุน่าเชื่อว่าพยานจะจำกัดวันแต่งงานของตนได้ แต่การที่พยานพาผู้เสียหายไปซื้อเสื้อผ้าก่อนพยานแต่งงานหลายวันเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดา ไม่มีเหตุที่จะทำให้พยานจดจำวันที่ได้แม่นยำจนเบิกความได้ละเอียดชัดเจนดังกล่าว ตรงกันข้ามกับตอนที่พยานตอบคำถามของโจทก์ที่พยานจำไม่ได้ว่าผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้พยานฟังเดือนใด เป็นคำเบิกความที่ผิดปกติไม่สมเหตุสมผล ประกอบกับการถามค้านทนายจำเลยมีสิทธิถามนายอ้อมมีโอกาสที่พยานจะเบิกความตอบคำถามค้านดังกล่าวโดยผิดพลาดสับสนไปได้ คำเบิกความของพยานในส่วนนี้จึงไม่อาจรับฟังเป็นข้อขัดแย้งทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีน้ำหนักมั่นคงอยู่แล้วได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องในคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ซึ่งแม้เวลาเกิดเหตุตามที่ปรากฏในการพิจารณาดังกล่าวจะแตกต่างกับข้อเท็จจริงในฟ้องซึ่งกล่าวว่าเหตุเกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงอยู่บ้างก็เป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียดซึ่งมิใช่ข้อสาระสำคัญแต่อย่างใด ทั้งจำเลยนำสืบสุดดีเพียงว่า วันที่ 2 ธันวาคม 2533 ผู้เสียหายไปนอนค้างที่กระท่อมของจำเลย คืนนั้นผู้เสียหายตื่นขึ้นเห็นจำเลยร่วมเพศกับนางธินารัตน์ เช้าวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายจึงกลับไปอยู่บ้านนางสมเพียรแล้วไม่มาที่กระท่อมของจำเลยอีกเลยข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบกล่าวอ้างถึงเวลาก่อนวันเวลาเกิดเหตุหลายวันไม่เกี่ยวข้องกับวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องที่ต่างไปจากวันเวลาเกิดเหตุที่ได้ความในการพิจารณาแต่อย่างใด แสดงว่าจำเลยมิได้หลงต่อสู้อย่างโจทก์กล่าวอ้าง จำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความในการพิจารณาดังกล่าวแล้วได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 192วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(เพี้ยน พุทธสุตตาทา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับคดีข่มขืนกระทำชำเรา มีประเด็นพิเคราะห์ที่น่าสนใจบางประการ คือ 1.
เกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น คงเป็นที่ยอมรับ
กันว่าพยานสำคัญคือ ตัวผู้เสียหาย เพราะโดยลักษณะของการกระทำผิดส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องอยู่ในความรู้เห็นของผู้เสียหายและจำเลยผู้กระทำเพียงสองคน ลักษณะของ
พยานหลักฐานจึงเป็นเรื่องปากต่อปากแย้งกัน ในด้านของผู้เสียหายนั้น ต้องเบิกความ
ถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของจำเลยในการกระทำผิด ต้องบอกเล่า
รายละเอียดความเลวร้ายที่ตนต้องประสบเห็นกับตัวเองให้ผู้อื่นรับทราบเป็นครั้งที่
2จึงอาจเป็นไปได้ในลักษณะที่กระทบกระเทือนจิตใจเป็นอย่างมาก ความสำคัญจึงอยู่ที่
ความสามารถในการถามความของพนักงานอัยการ และทนายความเป็นหลัก หลังจากได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงนี้ว่ามีความเป็นจริง
มากน้อยเพียงใดก็ต้องพิจารณาที่ความสมเหตุสมผลของเรื่องราวข้อเท็จจริงที่พยาน

ถ่ายทอด โดยอาศัยพยานหลักฐานอื่นประกอบการตรวจสอบ เช่น การบอกเล่าเรื่องราวแก่ผู้ใกล้ชิดหลังจากเกิดเหตุใหม่ ๆ รายงานความเห็นของแพทย์เกี่ยวกับการตรวจร่างกายผู้เสียหาย ซึ่งหากขัดแย้งกันโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดอ้างอิงได้ก็มิผลทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือของผู้เสียหายลงไปมากทีเดียว ฎีกาที่ 3087/2535 โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า จำเลยทั้งหกกับชายอื่นรวมประมาณ 15 คน ได้ผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ 2 กับชายดังกล่าวบางคนได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเกินกว่า 1 ครั้ง ผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเราทั้งสิ้นประมาณ 19 ครั้ง ดังนี้ ผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเดี่ยวอ้างว่าถูกข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงประมาณ 19 ครั้ง ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บปวดที่อวัยวะเพศมาก มีเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศ และขณะถูกข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายถึงกับสลบไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง กรณีมีเหตุน่าสงสัยว่าอาจไม่เป็นความจริงเพราะถ้าข้อเท็จจริงเป็นดังกล่าวย่อมเชื่อได้ว่าอวัยวะเพศของผู้เสียหายจะต้องมีรอยฟกช้ำรอยช้ำบวม และหรือมีบาดแผลฉีกขาดปรากฏให้แพทย์ตรวจพบได้ถึงภายหลังเกิดเหตุเป็นเวลาหลายวัน แต่ได้ความจากแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายหลังเกิดเหตุแล้วเพียงวันเดียว ปรากฏว่าไม่พบรอยฟกช้ำรอยช้ำบวม หรือรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย ทั้งเมื่อนำคราบซึ่งเป็นของเหลวจากภายในอวัยวะเพศของผู้เสียหายไปตรวจหาเชื้ออสุจิ ก็ไม่พบตัวเชื้ออสุจิ ผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเดี่ยวและเบิกความมีเหตุน่าสงสัยดังกล่าว ประกอบกับจำเลยทั้งหกก็ให้การและนำสืบปฏิเสธว่าต่างไม่ได้กระทำความผิด คดีมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งหกได้กระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายดังฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย 2. เกี่ยวกับปัญหาเหยื่ออาชญากรรม คดีการข่มขืนกระทำชำเราเป็นอาชญากรรมทางเพศ ที่มีผลร้ายแรงต่อผู้เสียหายทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ผู้เสียหายที่อยู่ในสภาพเป็นเหยื่อ (victim) ของการก่ออาชญากรรมประเภทนี้ จะได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสังคมกรณีซึ่งมีบ่อยครั้งที่ผู้เสียหายไม่

กล้าแจ้งความ เกิดความไม่มั่นใจในกลไกของรัฐและกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับ
ปัญหานี้คงต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้ ซึ่งใน
ทางวิชาการได้กล่าวไว้ 3 แนวความคิด คือ ก. โดยผู้ต้องหา เพราะผู้ต้องหาเป็นผู้ก่อ
อาชญากรรม ทำให้เกิดความเสียหาย ข. โดยรัฐ เพราะถือว่ารัฐมีหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย เมื่อมีการก่ออาชญากรรมขึ้นมีการตกเป็นเหยื่อก็ถือว่ารัฐขาด
ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ จึงต้องมีการเยียวยาโดยรัฐ ค. โดยชุมชนเพราะเหยื่อ
เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม สมาชิกในสังคมไม่มีใครปรารถนาจะต้องตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม เมื่อมีการตกเป็นเหยื่อชุมชนก็ต้องให้การดูแลช่วยเหลือ ในแง่ของด้าน
กลไกหรือกระบวนการขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
วิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการ ว่ามีการให้ความสำคัญต่อเหยื่ออาชญากรรมมากน้อย
แค่ไหน เช่นการสอบปากคำในชั้นสอบสวน มีพนักงานสอบสวนเป็นชายเป็นผู้สอบซึ่ง
น่าสงสัยว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เสียหายได้ดีเพียงใดควรจะมีพนักงานสอบสวน
หญิงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงอยู่ด้วยควรตั้งหน่วยสงเคราะห์ขึ้นในสถานีตำรวจ
ตลอดจนเร่งรัดการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 3. การบ่งชี้
บรรทัดฐานของสังคม คดีข่มขืนกระทำชำเรา อนาคต เป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง
ที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมที่เบี่ยงเบนไป มีการล่วงละเมิด
บรรทัดฐานของสังคมดังตัวอย่างที่ปรากฏเป็นคดีความและเป็นข่าวตามสื่อสาร
มวลชนทั่วไป โดยมีแนวโน้มลงลึกไปถึงผู้เสียหายที่กลุ่มอายุเป็นเด็ก แม้จะอายุ
ประมาณ 5-6 ปี ก็มีโอกาที่จะต้องตกเป็นเหยื่อได้ ตลอดจนผู้ต้องหาหรือจำเลยก็
มิได้เป็นคนแปลกหน้าของเหยื่อกลับกลายเป็นญาติเพื่อนบ้านหรือเป็นบุคคลที่เหยื่อ
คบหาและไว้วางใจทั้งสิ้น จึงเป็นเรื่องที่น่าหวาดวิตกและรัฐจำต้องเข้าใจถึงปัญหา
และวางแผนนโยบายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างแท้จริง. สุพิศ
ปราณีตพลกรัง.